

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5344/2534

นาย สมาน หรือ โดย เครือเครา
นาย เหลี่ยม หรือ เล็ม หรือ ต้าเหลียม ผึ่ง
ผา

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (1), มาตรา 1367

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5), มาตรา 177 วรรคสอง

ปัญหาว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องพิสูจน์กันในการพิจารณา ไม่ใช่เรื่องอำนาจฟ้องและไม่ใช่วินิจฉัยข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนเมื่อฟ้องโจทก์มิได้อ้างว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินศาลจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองโดยที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไต่หาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ ได้ให้จำเลยเช่ามีกำหนด 9 ปี ครบกำหนดแล้วโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยเช่าต่อไป บอกกล่าวแล้วจำเลยไม่ยอมออกไป ทำให้โจทก์เสียหาย ขอศาลพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปและส่งมอบที่ดินในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

เดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาเช่าที่ดินกับโจทก์ สัญญาเช่าตามฟ้องเป็นสัญญาปลอม และจำเลยไม่เคยเข้าไปทำกินหรืออาศัยในที่ดินของโจทก์ จึงไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโจทก์จากการกระทำของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่พิพาทและส่งมอบที่พิพาทให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะออกจากที่พิพาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลย เพราะที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(1) จำเลยครอบครองที่พิพาทตลอดมา จึงมีสิทธิดีกว่าโจทก์ แม้จำเลยจะมีได้ยกปัญหาที่ว่าที่พิพาทเป็นที่สาธารณะขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ ศาลก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ เพราะอำนาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน เห็นว่า ปัญหาว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องพิสูจน์กันในการพิจารณาไม่ใช่เรื่องอำนาจฟ้อง และไม่ใช่วินิจฉัยข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อฟ้องโจทก์มิได้อ้างว่าที่พิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ศาลจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองโดยที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้หาได้ไม่ ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าที่พิพาทเป็นที่สาธารณ

สมบัติของแผ่นดิน ทั้งที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นแห่งคดี

พิพากษายืน.

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>